

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 243/2530

นายเต็ก เทียนไชย

โจทก์

นายสงวน แก้วจันดีหรือแก้ววันดี กับ

พวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 264, มาตรา 246, มาตรา 247

โจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยออกจากที่ดินและบ้านของโจทก์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้จำเลยรื้อถอนบ้านพิพาท ออกจากที่ดินพิพาท (โดยฟังว่าบ้านพิพาทเป็นของจำเลย ส่วนที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์) โจทก์และจำเลยต่างฎีกา เมื่อ การให้จำเลยรื้อถอนบ้านพิพาทออกไปอาจก่อให้เกิดความเสียหาย และเสื่อมราคาเป็นอย่างมากแก่โจทก์ ศาลฎีกาย่อมสั่งให้ระงับ การรื้อถอนเรือนพิพาทไว้ในระหว่างฎีกาตามคำร้องของ โจทก์ได้

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนบ้านพิพาทออกจากที่ดินพิพาทให้จำเลยทั้งสองและบริวารออกไปจากที่ดินพิพาทห้ามเกี่ยวข้องอีกต่อไป โจทก์และจำเลยที่ 1 ที่ 2 ต่างฎีกา ทนายโจทก์ยื่นคำร้องว่าการให้จำเลยรื้อถอนบ้านพิพาทออกไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมราคาเป็นอย่างมากแก่โจทก์

ศาลฎีกาสั่งว่า "ให้ระงับการรื้อถอนเรือนพิพาทไว้ในระหว่างฎีกา"

(เสนอ ศรีนิยม-ยรรยง อิทธิพงษ์-ส่อง สุขะปุณณพันธ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ